

1504358-60.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... consistente em três condenações definitivas por furto qualificado, respectivamente, juízos das 27ª - processo 0085118-32.2016.8.26.0050 , 17ª; e 3ª Varas Criminais - certidão de folhas 71/76.

É reincidente, antes condenado por furto qualificado perante o juízo da 27ª Vara Criminal (processo 0054659-47.2016.8.26.0050) - com trânsito em julgado em 06/12/2018), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504358-60.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504358-60.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2050241/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 23163085

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME SANTIAGO DE OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 214/2022

GUILHERME SANTIAGO DE OLIVEIRA, está sendo processado incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, e no art. 329, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 108-111 segundo a qual "[...] no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 07h40, no interior da residência situada na Rua Vicente Leporace, nº 440, Campo Belo, nesta cidade e comarca da Capital, GUILHERME SANTIAGO DE OLIVEIRA e MARÍLIA CAROLINA SOUZA SILVA, agindo em concurso com mais uma pessoa não identificada, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 02 (dois) alicates, 01 (um) bocal de lâmpada, 03 (três) chaves de fenda, 02 (dois) cabos USB, 01 (uma) makita, e 101 (cento e uma) lâmpadas incandescentes, pertencentes à vítima Mauricio Xavier Mendonça Bittar, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 18/19, e imagens de fls. 43/47. Segundo apurado, os denunciados e outra pessoa não identificada ajustaram-se previamente com o desígnio de cometer crime de furto a residência. Para tanto, dirigiram-se ao local dos fatos, onde está situada a residência da vítima Maurício. Assim, enquanto MARILIA dava cobertura à empreitada criminoso, GUILHERME e seu comparsa não identificado arrombaram as duas portas da frente da casa, bem como a porta interna do quarto de

ferramentas, a porta da cozinha e a porta dos quartos, apoderando-se dos bens acima descritos. Após a subtração, os três agentes se reencontraram, e, em seguida, GUILHERME e MARILIA saíram do local, em posse de uma das lâmpadas incandescentes, dos alicates, do bocal da lâmpada, das chaves de fenda e dos cabos de USB, enquanto o comparsa não identificado ficou com a makita e ao restante das lâmpadas incandescentes. Ocorre que o sistema de segurança da residência da vítima captou parte da ação delituosa, sendo que o ofendido, ao ser cientificado sobre o furto, acionou a Polícia Militar, tendo os milicianos, com base nas características dos suspeitos, logrado êxito em deter GUILHERME e MARILIA na via pública, em posse dos objetos acima indicados, apreendidos nestes autos, oportunidade em que GUILHERME confessou informalmente a autoria delitiva. Após ser preso em flagrante delito e conduzido ao Distrito Policial, GUILHERME, na sala de legitimação da Delegacia, negou se a retirar seus pertences e, na tentativa de se evadir, atacou o policial civil Fábio Moraes Mendes, mordendo o braço e a mão dele, além de desferir chutes e socos no rosto do ofendido. Em sede policial, houve a restituição à vítima dos bens encontrados com os denunciados. Em seus interrogatórios policiais, GUILHERME exerceu o seu direito constitucional ao silêncio, ao passo que MARÍLIA negou a prática delitiva (fls. 08 e 09). [...]"

A materialidade delitiva consta em auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 18-19, fotografias de fls. 43-47 e laudos periciais de fls. 159-160, 196-206 e 244-245.

Recebida a denúncia em 04/03/2022 (fls. 129). O réu Guilherme Santiago da Silva foi citado em 04/04/2022 (fls. 150).

Em sede de audiência de 28/07/2022 (fls. 209-212) foi determinado o desmembramento dos autos para a corré Marília Carolina Souza Silva (proc. nº 0027232-65.2022.8.26.0050).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura reconstituição acerca do fato delitivo e sua autoria, consoantes narrativas policiais autênticas e uníssonas no tocante às circunstâncias prisionais e apuração da materialidade delitiva.

Nesse sentido, os policiais militares Celma Xavier de Almeida e João Henrique Oliveira da Silva, ao longo de seus depoimentos no contraditório, reportaram-se ao chamado para o local e no qual estava o proprietário do imóvel em reforma. Por meio de câmeras de vídeo foi possível ver a ação de dois homens a executarem a ação criminoso, viabilizando o conhecimento acerca de suas características físicas. Munidos dessas informações, saíram em patrulhamento e, em uma esquina próxima, pôde ver o réu que se mantinha próximo de uma mulher e era detentor das características visualizadas nas imagens acima citadas. Dentro da mochila do acusado estavam os bens subtraídos, reconhecidos pelo ofendido.

O policial civil Fábio Moraes Mendes relatou que o réu fora conduzido às dependências policiais na qual o depoente exercia sua função policial civil. Ao ser determinado o recolhimento do acusado às dependências da carceragem, seus pertences foram recolhidos, procedimento adotado em segurança prisional.

Entretanto, o réu se recusava à revista e entrega de bens. Recusou-se a fornecer material para identificação digital e tentou fugir, mordendo a mão e braço da testemunha que tentava inibir a fuga.

O proprietário do imóvel não viu o crime, mas, ratificou a ocorrência do crime em sua residência, recuperando-se o produto do crime em sede policial, após a prisão em flagrante do acusado.

Em sede judicial, o acusado admitiu veracidade à autoria que lhe é imputada. Disse que em sede policial propôs a devolução dos bens à vítima. Mas, fora agredido pelos policiais civis.

As narrativas policiais se mostram seguras e isentas, atributos somente compatíveis à lisura em que se pautaram ao desenvolverem a linha de investigação e da qual decorre a compreensão de que se dera com transparência e ausência de propósito

incriminador a quem fosse inocente.

A espécie de prova não pode ser incondicionalmente acolhida, mas, sim, impondo-se ao juiz valorá-la segundo o contexto probatório e, no caso dos autos, insuspeita. A dinâmica resultante da prova oral, convergente ao exposto nas ilustrações de folhas 43/47, permite segura conclusão de que agiu o réu mediante prévia arregimentação a comparsa não identificado, visando maior efetividade à consecução do crime, admitida a qualificadora relativa ao concurso de agentes.

Afasto, porém, a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, não apurada por meio pericial imprescindível, consoante previsão do artigo 158 do Código de Processo Penal, não requisitada perícia na residência.

No mais, o contexto probatório, por fim, vai ao encontro da confissão judicial ao admitir o réu veracidade ao teor das circunstâncias fáticas apuradas em juízo. Autoria e materialidade, portanto, bem estabelecidas.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno GUILHERME SANTIAGO DE OLIVEIRA incurso no artigo 155 parágrafo 4º inciso IV (concurso de agentes) do Código Penal, afastada a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo (inciso I do dispositivo retro), com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 03 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a exasperação em razão de antecedente criminal consistente em três condenações definitivas por furto qualificado, respectivamente, juízos das 27ª - processo 0085118-32.2016.8.26.0050 , 17ª; e 3ª Varas Criminais - certidão de folhas 71/76.

É reincidente, antes condenado por furto qualificado perante o juízo da 27ª Vara Criminal (processo 0054659-47.2016.8.26.0050) - com trânsito em julgado em 06/12/2018), resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, resultando em 03 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias multa fixada no piso legal.

Em razão da atenuante genérica da confissão, reduzo a pena retro de fração de 1/6, resultando em 02 anos 11 meses de reclusão e 29 dias-multa no piso legal.

A pena será cumprida em regime inicial semiaberto, rigor que se mostra adequado ao perfil de reiterada criminalidade, impondo-se o rigor intermediário à aferição de mérito ao convívio social pela ausência de grave ameaça e execução de crimes equiparados ou, hediondos, em antecedentes criminais.

As repetidas ações criminais se mostram como habituais e, por isso, serve a liberdade ao réu para reiterá-las, tornando seu convívio social, neste momento processual, comprometedor à ordem pública, mantida a prisão cautelar - artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

P.R.I.C.

São Paulo, 6 de dezembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA